

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतष्ठान ऐन २०५३

English title: Industrial Enterprises Development Institute Act, 1996

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतष्ठान ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४३ । ७ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । २. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतष्ठान ऐन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ २०७६ । १२ । ०७ । २०४३ सालको ऐन नं. ३ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: राष्ट्रको औद्योगिक विकासका लागि उद्यमशीलता, गुणस्तरयुक्त व्यवस्थापन, प्रवर्धित प्रावधिक जनशक्तिको खाँचोलाई पूरा गरी उद्योग क्षेत्रको विकासबाट अर्थ व्यवस्थालाई सबल तुल्याई औद्योगिक व्यवसायको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतष्ठान ऐन, २०४३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - (क) "प्रतष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको प्रतष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) "समिति" भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठन भएको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । प्रतष्ठानको स्थापना र व्यवस्था । ३. प्रतष्ठानको स्थापना: (१) औद्योगिक व्यवसायको विकास गर्नका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतष्ठानको नामबाट एउटा प्रतष्ठानको स्थापना गरिएको छ । (२) प्रतष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र प्रतष्ठानले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र जुनसुकै स्थानमा आफ्नो केन्द्र, उपकेन्द्र, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरु खोल्न सक्नेछ । ४. प्रतष्ठान स्वशासित संस्था हुने: (१) प्रतष्ठान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) प्रतष्ठानको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतष्ठानले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतष्ठानले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र प्रतष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रतष्ठानको उद्देश्य: प्रतष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ: - (क) उद्योग व्यवसायको विकास कार्यमा संलग्न संघ संस्थाहरुको जनशक्ति विकास कार्यमा सहयोग पुर्याउन त्यस्ता संस्थाहरुको मागमा आधारित प्रशिक्षक प्रशिक्षण, गुणस्तर व्यवस्थापन, सम्भाव्यता अध्ययन र परामर्श सेवा जस्ता सेवाहरु प्रदान गर्ने । (ख) उद्योग व्यवसायको विकासका लागि गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न आवश्यकतानुसार कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने ।

(ग) सेवामूलक संस्थाको रुपमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रावधिक, उद्यमशीलता र व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान तथा सीप विकास गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । (घ) स्वदेशी कच्चा पदार्थ वा स्वदेशी र वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसायको सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिने । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । । परिच्छेद - ३ । समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ६. समितिको गठन: (१) प्रतष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न गराउन र प्रतष्ठानको सम्पूर्ण काम कारबाहीको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नका लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र अन्य व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमको अधीनमा रही प्रतष्ठानलाई भएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ । (३) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्: - (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय — अध्यक्ष । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय — सदस्य । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य । (घ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ — सदस्य । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ — सदस्य । (च) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । *मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक जना महिला सहित दुईजना व्यवस्थापन विज्ञ — सदस्य । (छ) समितिले मनोनित गरेको नजिक क्षेत्रका उद्यमीहरु मध्येबाट एकजना — सदस्य । (ज) समितिले मनोनित गरेको वातावरणविद् एकजना — सदस्य । (झ) कार्यकारी निर्देशक — सदस्य-सचिव । (४) मनोनित सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि नजिक पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । (५) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा वदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकार वा औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित लब्ध प्रतष्ठित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ७. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । तर वर्षमा

कमतीमा चार पटक समतिको बैठक बस्नु पर्नेछ । (२) समतिको एक तहार्ई सदस्यहरुले समतिको बैठकको लागि लिखित माग गरेमा समतिको सदस्य-सचविले अध्यक्षको स्वीकृति लिई बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) समतिको सदस्य-सचविले बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयहरुको सूची सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समतिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (६) समतिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिन्छ । (७) समतिको निर्णय समतिको सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिन्छ । (८) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ ।

८. समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा झकिपिको । । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झकिपिको । । (ग) प्रावधिक तथा व्यावसायिक सूचना र प्रवधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने, । (घ) उद्यमशीलता, व्यवस्थापन विकास र प्रावधिक तथा सीप विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा झकिपिको । । (च) प्रतिष्ठान स्वयंले वा अन्य संस्थाहरुको सहभागिता मार्फत उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका अनुसन्धान, प्रशिक्षण, अध्ययन, सेमिनार, सर्भेक्षण, प्रदर्शनी, कार्यशाला गोष्ठी आदि सञ्चालन गर्ने, । (छ) औद्योगिक व्यवसाय विकासको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम एवं निर्देशिका तयार गर्ने, प्रशिक्षण र प्रशिक्षार्थीहरुको लागि परिणाममूलक कार्यक्रमहरु बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यस्ता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने, । (ज) औद्योगिक व्यवसाय विकासको लागि नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, निकाय वा व्यक्तबाट नगद, जग्गा वा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने, । तर विदेशी सरकार वा विदेश स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, निकाय वा व्यक्तबाट नगद, जग्गा वा अन्य सहयोग लैदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (झ) प्रतिष्ठानको कार्यक्रमहरुमा लक्षित समूहको आर्थिक स्थिति हेरी कार्यक्रमको लागत अनुरूप पूर्ण वा आंशिक रुपमा शुल्क लगाउने, र । (ञ) प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने । परिच्छेद -४ । कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । ९. कार्यकारी निर्देशकको नयुक्ति: (१) प्रतिष्ठानको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि समितिले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै विषयमा कमतीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा विशेषज्ञता प्राप्त पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रतिस्थापक आधारमा कार्यकारी निर्देशकमा नयुक्त गर्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजि पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नयुक्त हुन सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) समतिको निर्णय एवं निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने, । (ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने । (घ) स्वीकृत बजेट रकम निकास दनि, । (ङ) प्रतिष्ठानको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतले अन्य आवश्यक कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

११. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतिष्ठानको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि समितिले आवश्यकतानुसार सल्लाहकार, विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरु नयुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त सल्लाहकार, विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद -५ । कोष र लेखा परीक्षण । १२. प्रतिष्ठानको कोष: (१) प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । (ख) विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान वा ऋण । (ग) प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको परामर्श, तालीम वा अन्य सेवा बापत प्राप्त रकम । (घ) स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त दान, दातव्य वा उपहार । (ङ) प्रतिष्ठानलाई अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) प्रतिष्ठानको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ब्यहोरिन्छ । (४) प्रतिष्ठानको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. लेखा र लेखा परीक्षण: (१) प्रतिष्ठानको आय-व्ययको लेखा तोकिए बमोजमि राखिन्छ । (२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकद्वारा तोकिएको लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ । परिच्छेद -६ । विविध । १४. उपसमितिहरु गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यवधिसमितिले तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) कार्यकारी निर्देशकले प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र समिति समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनको एक प्रति नेपाल सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिन्छ । १६. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) समितिले आफूलाई प्राप्त

अधिकारहरु मध्ये कुनै वा सबै अधिकार आवश्यकतानुसार सदस्यहरुको कुनै उपसमिति वा समितिको कुनै सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये सबै वा केही अधिकार आवश्यकतानुसार प्रतष्ठानका कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १७. बैठक भत्ता: सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजमि बैठक भत्ता पाउनेछन् । १८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्रतष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १९. नियम तथा वनियम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि समितिले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।